

Personen – Willenserklärungen - Verträge

Die natürliche Person

Natürliche Person ist jeder Mensch.

Dabei kommt es weder auf das Alter noch auf sonstige Eigenschaften des Menschen an.

Vielmehr sind alle Menschen natürliche Personen.

Gem. § 1 BGB wird der Mensch mit Vollendung der Geburt als rechtsfähig angesehen. Das bedeutet er ist von Geburt an Träger von Rechten und Pflichten.

Das Leben des Menschen beginnt mit Vollendung der Geburt und endet mit dem Hirntod.

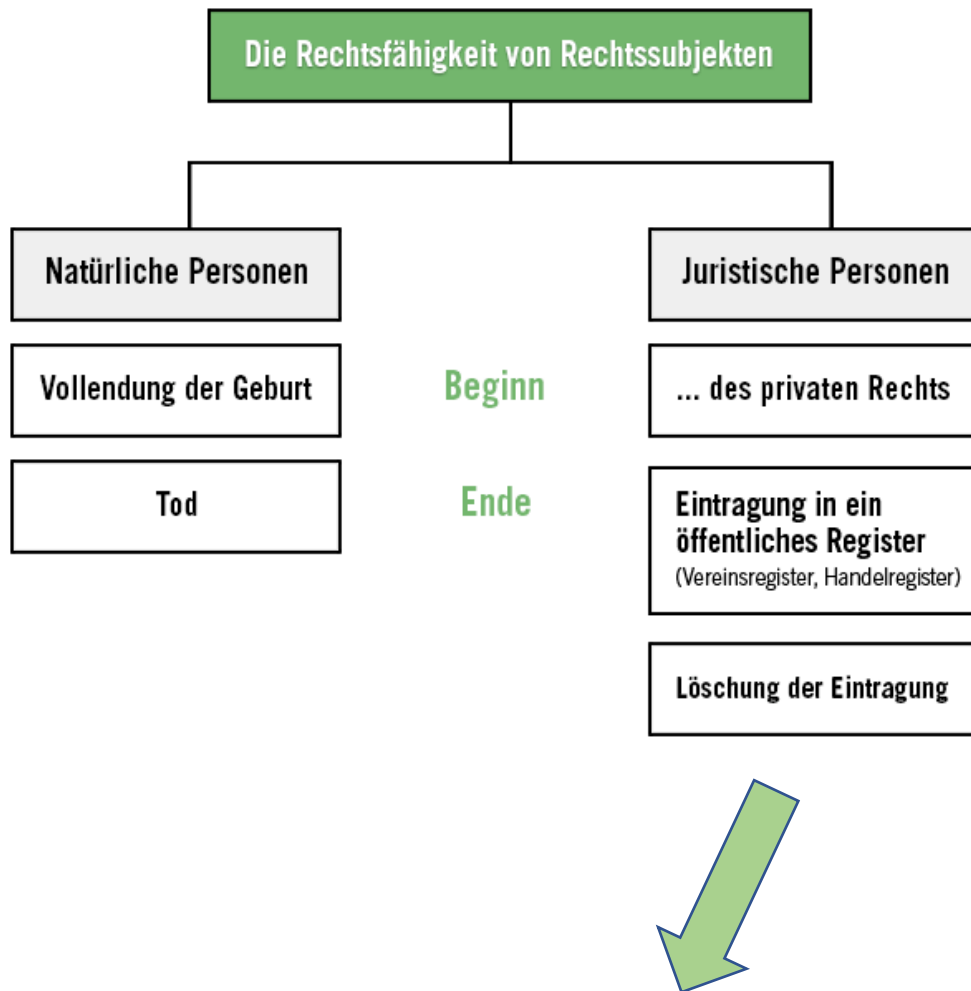
Die juristische Person

Juristische Personen sind keine „Personen“ im wörtlichen Sinne.

Es handelt sich vielmehr um ein „juristisches Konstrukt“.

Eine juristische Person ist ein Zusammenschluss aus mehreren natürlichen oder juristischen Personen bzw. deren Vermögen.

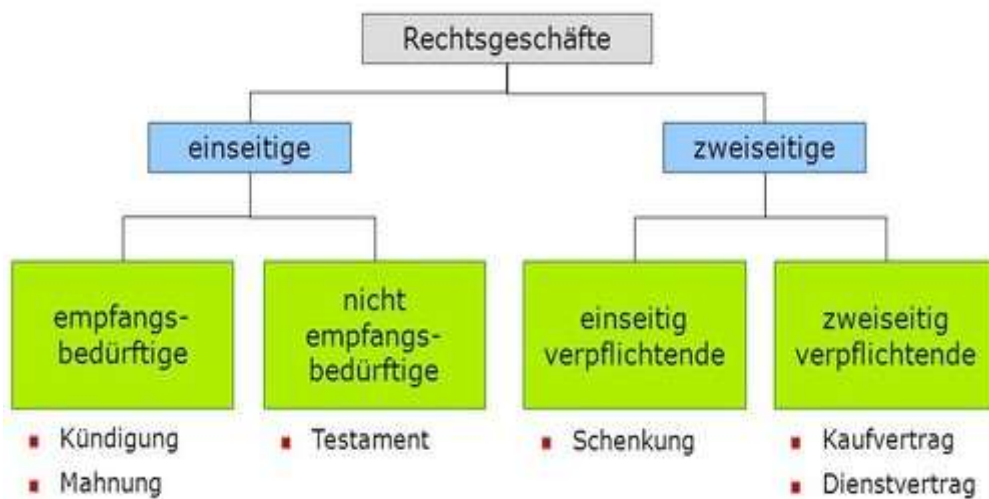
Es muss also stets unterschieden werden zwischen der juristischen Person und den „hinter ihr“ stehenden natürlichen Personen.



Rechtsgeschäfte = Verträge = Willenserklärungen



Rechtsgeschäfte



Vertragsarten

	Kaufvertrag
	Werkvertrag
	Dienstvertrag
	Schenkungsvertrag
	Mietvertrag
	Leihvertrag
	Pachtvertrag
	Darlehensvertrag
	Sachdarlehensvertrag

Vertragspunkte	Kaufvertrag	Werkvertrag	Arbeitsvertrag	Mietvertrag	Versicherungsvertrag	Kreditvertrag
Wer bietet an?	Verkäufer	Auftraggeber	Arbeitgeber	Vermieter	Versicherer	Kreditgeber
Wer fragt nach?	Käufer	Auftragnehmer	Arbeitnehmer	Mieter	Versicherungsnehmer	Kreditnehmer
Was?	bestimmtes Produkt, z. B. Handy	bestimmte Leistung, z. B. Fahrrad-reparatur	bestimmte Arbeitsleistung, z. B. Tätigkeit als Ferial-praktikant	bestimmte Wohnung oder Geschäftslokal, z. B. Miete eines Geschäftslokals	bestimmtes Risiko, z. B. Diebstahls-versicherung	z. B. einmaliger Kredit
Wie viel?	z. B. 1 Stück	z. B. Bremsen reparieren	z. B. 40 Stunden pro Woche	z. B. 120 m ²	z. B. bis zu einem Betrag von € 3.000,-	Kreditbetrag, z. B. € 100.000,-
Zu welchem Preis?	Kaufpreis, z. B. € 240,-	Reparaturpreis, z. B. € 100,-	Gehalt, z. B. € 250,- pro Woche	Miete, z. B. € 1.500,- pro Monat	Versicherungsprämie, z. B. € 120,- pro Jahr	Zinsen, z. B. 5 % pro Jahr

Vertragsarten bei IT-Projekten



§§§§ ÜBERSICHT §§§§



	Was ist Vertragsinhalt?	Gibt es Gewährleistung?	Wer hat die Projektverantwortung?	Ist eine Kündigung möglich?
Werkvertrag §§ 631 ff. BGB	Es ist ein Erfolg geschuldet, d.h. die Herstellung der vertragsgemäßen Funktionalität der Software	Es gibt eine Abnahme der Leistung und anschließend gilt das Gewährleistungsrecht (§§ 634 ff. BGB)	Anbieter/ Auftragnehmer ist projektverantwortlich	Kündigung durch den Besteller ist jederzeit zulässig (§ 649 BGB); aber Zahlung der vereinbarten Vergütung abzgl. ersparter Aufwendungen
Dienstvertrag §§ 611 ff. BGB	Es ist ein Tätigwerden geschuldet, d.h. das bestimmungsgemäße Bemühen	Keine Mängelhaftung, aber Beweislastumkehr zulasten des Anbieters	Anbieter ist in der Regel nur Projektmitarbeiter, er unterliegt der Weisungsbefugnis des Kunden	Kündigung ist möglich
Kaufvertrag §§ 433 ff. BGB	Übereignung der Software bzw. Rechteübertragung	Mängelgewährleistung ab Übergabe	Keine Projektstätigkeit, Ausnahme: Werklieferungsvertrag nach § 651 BGB	Keine Kündigung

Inhalte eines Kaufvertrags

gesetzliche Regelung	Inhalte
Art und Güte der Ware § 434 BGB	- vereinbarte Beschaffenheit/ Beschaffenheit wie Sachen gleicher Art - geeignete Verwendung/ gewöhnliche Verwendung → frei von Sachmängeln
Lieferzeit § 271 BGB	- sofort, wenn nicht anders vereinbart - falls vereinbart, Bewirkung auch vorher möglich, aber Verlangen nicht
Zahlungsbedingungen § 271 BGB	- sofort, wenn nicht anders vereinbart - falls vereinbart, Bewirkung auch vorher möglich, aber Verlangen nicht
Verpackungs- und Beförderungskosten § 448 BGB	- Verkäufer zahlt Übergabe - Käufer zahlt Abnahme und Versand → Warenschuld = Holschuld
Preisnachlässe	Recht auf Rabatt nur, wenn es vorher vertraglich vereinbart wurde
Erfüllungsort § 269 BGB / § 447 BGB	- für Zahlung: Wohn-/Geschäftssitz des Käufers - für Warenschuld: Wohn-/Geschäftssitz des Verkäufers
Gerichtsstand § 269 BGB	Leistungsort des zuständigen Gerichts Amtsgericht unter 5.000€, Landgericht über 5.000€) = grundsätzlich am Wohn-/Geschäftssitz des Schuldners

Arbeitsvertrag

Name + Anschrift
von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer

Arbeitsort
+ Arbeitszeit

Beginn des
Arbeitsverhältnisses

Tätigkeits-
beschreibung

Höhe des
Arbeitsentgelts

(Ordnungsgemäße
Befristung)

Urlaubs- und
Überstundenregelung

Hinweis auf Tarifverträge,
Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen

ASK STUDENTS >